

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1750/2539

อัยการ นครราชสีมา
พระ โสภณ ญาณโสภโณหรือญาณโสภโ
ณ

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 150

จำเลยซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานทำร้ายผู้ตายแล้วไปแจ้งความว่าผู้ตายบุกรุก
เจ้าพนักงานตำรวจนำตัวผู้ตายส่งโรงพยาบาล โดยขณะที่ผู้ตายถูกจำเลยทำร้ายนั้นผู้
ตายมิได้เป็นผู้ต้องหาในข้อหาบุกรุก และมีได้อยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน
แม้ผู้ตายจะถึงแก่ความตายในระหว่างที่เจ้าพนักงานตำรวจนำตัวส่งโรงพยาบาลก็
ไม่ใช่กรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติ
ราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่า
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ จึงไม่ใช่กรณีที่ต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำร้ายร่างกายนายโชติ ชินกลาง ผู้ตายโดยทุ่มผู้ตายลงกับ
พื้นซีเมนต์ ศีรษะฟาดกับพื้นและเตะที่ใบหน้า1 ที เป็นเหตุให้สมองถูกกระทบ
กระเทือนอย่างแรงจนถึงแก่ความตายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 290

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 วรรคแรก ให้จำคุก 6 ปี คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษจำคุก 3 ปี คำให้การของจำเลยในชั้นมอบตัวและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายตามที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะนายโชติ ชินกลาง ผู้ตายถึงแก่ความตายในขณะที่เป็นผู้ต้องหาในข้อหาบุกรุกและอยู่ในระหว่างการควบคุมตัวและผู้ตายตายระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลจึงเป็นกรณีที่ผู้ตายตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานที่อ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่พนักงานสอบสวนชั้นสูตรพลิกศพแล้ว แต่ไม่ส่งสำนวนชั้นสูตรพลิกศพไปยังพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการทำความร้องต่อศาล การชั้นสูตรพลิกศพยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรคสาม ฟ้องโจทก์ไม่ชอบด้วยมาตรา 129 นั้นในการวินิจฉัยข้อกฎหมายดังกล่าวศาลฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ฟังมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนว่าวันเกิดเหตุผู้ตายด่าว่าจำเลย จำเลยได้เรียกผู้

ตายมาที่กุฏิของจำเลย ผู้ตายเดินตามมาแต่โดยดี เมื่อมาถึงที่กุฏิแล้วจำเลยได้ว่า
กล่าวตักเตือนผู้ตาย ผู้ตายตะโกนด้วยความโกรธว่า"กูไม่เคยกลัวใคร โคตรแม่กูไม่
เคยกลัวใครโวย" จากนั้นผู้ตายกำหมัดยกขึ้นทั้งสองข้างแล้วเดินเข้ามาหา จำเลยจึง
เข้ากอดรัดผู้ตายแล้วห่มผู้ตายลงกับพื้นซีเมนต์ ศีรษะของผู้ตายส่วนหน้าผากฟาดลง
กับพื้น จำเลยเตะที่หน้าผู้ตาย 1 ครั้ง ผู้ตายนอนนิ่งไม่ได้สติ จำเลยจึงไปแจ้งความ
ต่อเจ้าพนักงานตำรวจว่าผู้ตายบุกรุก เจ้าพนักงานตำรวจนำตัวผู้ตายส่งโรงพยาบาล
และต่อมาถึงแก่ความตาย พนักงานสอบสวนได้ร่วมกับแพทย์ทำการชันสูตรพลิกศพ
ผู้ตายไว้ เห็นว่า ขณะที่ผู้ตายถูกจำเลยทำร้ายโดยผู้ตายมิได้เป็นผู้ต้องหาในข้อหา
บุกรุกและอยู่ในความควบคุมตัวของเจ้าพนักงานแต่อย่างใด แม้ผู้ตายจะถึงแก่ความ
ตายในระหว่างที่เจ้าพนักงานตำรวจนำตัวส่งโรงพยาบาลก็ไม่ใช้กรณีที่มีความตาย
เกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายใน
ระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ จึง
ไม่ใช่กรณีที่ต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150
วรรคสามเมื่อพนักงานสอบสวนและแพทย์ทำการชันสูตรพลิกศพเสร็จแล้วพนักงาน
อัยการโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยได้"

พิพากษายืน

(สถิตย์ สิทธิลักษณ์-ปรีชา เณลิมนิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

จำเลยคดีนี้ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงาน พนักงานอัยการจึงฟ้องจำเลยได้โดยไม่ต้องมีการไต่สวนชั้นสูตรพลิกศพก่อน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 129 อยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องนำมาตรา 150 มาพิจารณาดังที่ศาลฎีกาวินิจฉัยแต่ถ้าพนักงานอัยการฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจเป็นจำเลยจึงน่าจะต้องพิจารณาว่าผู้ตายถึงแก่ความตายโดยการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่อันจะต้องมีการไต่สวนชั้นสูตรพลิกศพก่อนฟ้องตามมาตรา 129 และ 150 หรือไม่ ไพโรจน์ วายุภาพ